

III.2

Impôts indirects : sont des taxes prélevées sur les biens et les services lors de leurs achats ou de leurs consommations. Contrairement aux impôts directs l'impôt direct est transférable peut être répercuté sur le consommateur final.

3.2.1) Caractéristiques principales

- **Répercussion sur le consommateur** : l'impôt est allé par le producteur ou le commerçant et intégré au prix du produit, le consommateur final paie l'impôt lors de l'achat.
- **Uniformité** : Les taux des impôts indirects sont généralement et s'appliquent de manière uniforme à tous les consommateurs quel que soit leur revenu.
- **Simplicité** : Ces impôts sont plus simples à percevoir car ils sont inclus dans la transaction commerciale, le contribuable paie spontanément.

1.1. a pour objet de
l'état dans I.T. est fixe (ne change pas)

L'impôt par la simple constatation de son fait générateur

B.2.2) Exemples Courants :

- **Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :** Elle s'applique sur la consommation des biens et services à chaque étape de la chaîne de production et de distribution mais finalement payer par le consommateur
- **Droits de douanes :** imposés sur les produits importés qui ils augmentent le prix des produits étrangers
- **Taxes sur les Carburants (Le Tabac et l'alcool) :** Ces taxes spécifiques sont destinées à limiter la consommation de certains produits tout en générant des revenus de l'état

B.2.3) Avantages :

- **Faciliter de perception :** des impôts indirects sont perçus de manière automatique à travers les ventes ce qui simplifie la collecte.
- **Incitations :** Ils peuvent être utilisés pour orienter la consommation (par exemple Taxe et d'avantage du produit polluant pour encourager un produit comportement écoresponsable)

B.2.4) Inconvénients :

- **Régime régressif :** les I.T. peuvent être considérés comme régressifs car tous les consommateurs paient le même montant, indépendamment de leurs niveaux de revenus, ce qui peut peser proportionnellement plus lourd sur les ménages à faibles revenus
- **Impact sur la consommation :** des taux d'imposition trop élevés peuvent dissuader

l'achat de certains biens et services.

IV - Les enjeux et défis de la fiscalité

- **Évasion et optimisation fiscale** : les moyens par lesquels les contribuables essaient de réduire leur charge fiscale parfois de manière légale (optimisation) ou illégale.
- **Fiscalité internationale** : avec la mondialisation la fiscalité doit s'adapter aux transactions internationales et aux multinationales.
- **Lutte contre l'évasion fiscale** : des mesures sont prises pour s'assurer que tous les contribuables respectent leurs obligations fiscales.

Chapitre 0 : Système Fiscal Mauritanien

1. Classification et Fonctionnement :

Le système fiscal mauritanien est déclaratif, ce qui signifie que les contribuables doivent faire une déclaration de leurs revenus. Ce système vise à établir une relation de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables, tout en permettant un contrôle a posteriori pour vérifier la fiabilité des déclarations.

2. Histoire du système fiscal :

Le système fiscal mauritanien s'inspire largement du modèle français. Après la promulgation du premier Code fiscal en 1957, des réformes ont eu lieu, notamment l'introduction de l'impôt minimum forfaitaire (IMF) en 1971, la création de la contribution à l'effort de défense nationale en 1976, la généralisation de la TVA en 1994, et des révisions fiscales en 1982.

3. Réforme fiscale de 2019 :

En 2019, une réforme fiscale majeure a été lancée avec l'adoption d'un nouveau code général des impôts (CGI). Ce code simplifie la classification des contribuables en deux catégories :

- Les sociétés, quel que soit leur statut juridique, qui paient l'impôt sur la société (IS).
 - Les personnes physiques et morales non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui paient l'impôt sur les Bénéfices réalisés par les personnes physiques (IBAPP).
- Ce Code est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

I. Principaux Impôts et Taxes En Mauritanie

Parmi les plus importants impôts et taxes en Mauritanie, on peut distinguer :



Resultat Fiscal = Resultat Comptable - déduction

1 - L'Impôt sur les sociétés : (IS)

L'IS est un impôt annuel dû 3 mois après le clôturé de l'exercice, sur les bénéfices réalisés par les sociétés. Il remplace l'impôt sur les bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) et l'impôt Minimum Forfaitaire (IMF).

1.1. Régime d'imposition :

Les sociétés sont soumises à deux régimes fiscaux selon leurs chiffres d'affaires :

- le régime du Bénéfice Réel Normal (BRN) : Applicable aux sociétés dont le CA annuel hors taxes dépasse 5 millions d'ouguiya.
- le régime du Bénéfice Réel Intermédiaire (BRI) : S'applique aux sociétés dont le CA est inférieur ou égal à 5 millions d'ouguiya.

N.B :

- Si une société dépasse cette limite pendant deux années consécutives, elle passera au régime BRN.
- Les sociétés sous le régime BRI ont des restrictions sur certaines déductions de charges, comme les frais de sièges, les dons ou les provisions.

1.2. Calcul de l'IS :

Le taux de l'IS est :

- 25% sur le bénéfice net imposable ou 2% des produits imposables pour les sociétés sous le régime BRN, avec un minimum de 100 000 Ouguiya (1M).
- 25% sur le bénéfice net imposable ou 2,5% des produits imposables pour les sociétés sous le régime BRI.

Les sociétés du secteur de la pêche artisanale bénéficient d'un taux unique de 25% sur le bénéfice net imposable.



Si on a pas les produits + charges
on fait le bénéfice = produit - charges

1.3 : Modalités de Paiement :

L'IS est payé annuellement et les sociétés doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre et déclarer leurs résultats avant le 31 Mars de l'année suivante. Le paiement de l'impôt se fait en trois tranches :

- 40% avant le 31 Mars
- 30% avant le 30 juin
- Le solde avant le 30 Septembre.

M.B :

Les sociétés créées en cours d'année doivent payer un acompte anticipé de 30 000 ouguyia lors de leur immatriculation aux registres des exportateurs ou lors de leur participation à un appel d'offres. Cet acompte est ensuite déduit de l'IS de l'année suivante.

2 - Impôt sur les Bénéfices d'Affaires de Personnes Physiques (IBAPP) :

C'est un impôt annuel sur les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés. Il remplace l'IBIC, l'IBNC et l'IMF.

2.1 : Régimes d'imposition :

L'IBAPP est établie selon trois (3) régimes :

2.1.1 : Régime du Bénéfice réel Normal (BRN) :

Pour les contribuables avec un CA > 5 millions d'Ouguyia, nécessitant une comptabilité complète.

2.1.2 : Régime du Bénéfice Réel Intermédiaire (BRI) :

Pour les contribuables avec un CA entre 3 et 5 millions d'Ouguyia, avec comptabilité simplifiée.

2.1.3 : Régime du Forfait :

Pour un chiffre d'affaire inférieur à 3 millions d'Ouguyia,



avec des exigences simplifiées de Comptabilité.

N.B :

- Les importateurs sont expressément exclus du régime du forfait.
- Les contribuables fraudant pour bénéficier du régime forfait, sont immédiatement soumis au régime BRI ou BRN, selon leur CA vérifié, à partir du 1^{er} janvier de l'année où la fraude est détectée.

2.2 : Calcul de l'IBAPP :

- le taux de l'IBAPP est de :
 - 30% du bénéfice net imposable ou 2,5% des produits imposables pour BRN et BRI, et
 - 3% produits imposables pour le forfait

N.B : Des minimums de perception sont fixés à 125 000 Guayana pour BRN et 75 000 Guayana pour BRI.

2.3 : Modalités de Paiement :

- Pour les contribuables des régimes BRN et BRI peuvent payer en trois tranches :

- 40% avant le 31 Mars
- 30% avant le 30 juin
- le solde avant le 30 Septembre

- Pour les contribuables forfaitaires l'intégralité du montant de l'IBAPP doit être acquittée avant le 31 Mars.

N.B :

Les résultats imposables à l'IBAPP et les conditions de liquidation sont déterminés dans les mêmes conditions appliquées à l'IS.



3 - Impôt sur les traitements des Salaires (ITS)

C'est un impôt mensuel établi sur les salaires bénéficiaires des revenus provenant des traitements publics et privés, des salaires et indemnités, ainsi que certaines pensions et rentes viagères dès lors que l'activité rétribuée est exercée en Mauritanie.

D'autant plus que la retenue à la source est appliquée impérativement par l'employeur, la somme de l'ITS reste en intégral à la charge du salarié.

1.1 - Calcul de l'ITS

Les Taux de l'ITS varient en fonction de la rémunération mensuelle imposable (R) suivant le barème progressif ci-dessous :

- $R \leq 9000$ UM : 15%
- $R > 9000$ UM et ≤ 21000 UM : 25%
- $R > 21000$ UM : 40%

Le montant des droits simples de l'ITS est donné par application de l'une des formules suivantes selon la rémunération imposable (R) :

- $R \leq 9000$ UM : $\rightarrow ITS = R \times 15\%$
- 9000 UM $< R \leq 21000$ UM : $\rightarrow ITS = (R \times 25\%) - 900$
- $R > 21000$ UM : $\rightarrow ITS = (R \times 40\%) - 4050$

Cet impôt est perçu par voie de la retenue opérée pour le compte du Trésor par l'employeur ou le débiteur au moment de chaque paiement.

1.2 - Exonération

Le abattement des premiers six mille (6000) UM du salaire n'est pas soumis à l'impôt. Ainsi sont exonérés d'impôt de l'ITS.

- les indemnités pour charges gouvernementales et pour la fonction d'élus locaux ;
- les retenues obligatoires opérées pour la Constitution de pensions ou de retraite et les cotisations de sécurité sociale ;
- dans la limite d'un montant cumulé de mille (1000) UM par mois, les indemnités autres que les indemnités de Logement, de Transport, de la responsabilité et de Fonction ;
- Les avantages en nature évalués à leur valeur réelle qui n'excèdent pas 20% de la rémunération perçue.

N.B

- Le reversement de l'IRS mensuel dû, devrait être effectué avant le 15 du mois suivant.
- Les rémunérations payées au titre d'une fraction d'un mois sont imposables en application du prorata temporis.

Correction du TD 5

Ex1:

$$RNF = BNL = \text{Résultat Comptable} + \text{Reintégrations} - \text{Déductions}$$

- Reintégration : Charges non déductibles
- Déduction : produits non imposables et Amortissement, Déficit...

AN:

$$RNF = 4725304 + 3522000 + 22000 - 106401 = 8162903$$

$$= \{ RNF = BNL = 8162903 \}$$

$$CA \text{ imposable} = CA_{\text{Ir}} - \text{Vente Vaccins} = 4282416 - 106401 = \boxed{4176015}$$

en constate: $CA > 5 \text{ millions}$

$\Rightarrow$ Régime: BRN

Calcul de l'IS:

$$25\% \times 8162903 = 2040725,75$$

$$2\% \times 4176015 = 83520,3$$

Donc: $\boxed{IS = 2040725,75}$

Ex02

Directeur: 01/01/2021

$$SB = SI + I$$

$$SB = 55000 + (20000 + 10000)$$

$$SB = 85000$$

$$EI = 30000 \Rightarrow \frac{EI}{SB} = \frac{30000}{85000} = 35\% \times 20\%$$

$$110\% \times I = 110\% \times 30000 = \boxed{12000}$$

$$CA \text{ imposable} = 55000 + 12000 = 67000$$

$$R = 67000 - 6000 = \boxed{61000}$$

Donc: $R > 21000 \text{ UM}$



$$\Rightarrow ITS = (R \times 40\%) - 4050$$

$$\Rightarrow ITS = (61000 \times 40\%) - 4050 = \boxed{20350 \text{ km}}$$

Comptable : 05/02/22

$$SB = 20000 + (7000 + 4000 + 10000)$$

$$SB = 41000$$

$$\Sigma I = 21000 \Rightarrow \frac{\Sigma I}{SB} = \frac{21000}{41000} = 51\% \text{ } 20\%$$

$$\Rightarrow 40\% \times I = 40\% \times 21000 = \boxed{8400}$$

$$SI = 20000 + 8400 = 41000 \text{ } (28400)$$

$$R = 28400 - 6000 - 1000 = \boxed{21400}$$

Comme que : $R > 21000 \text{ km}$

$$\Rightarrow ITS = (R \times 40\%) - 4050$$

$$\Rightarrow ITS = (21400 \times 40\%) - 4050 = \boxed{4510}$$

ona:

$$360 - (31 + 4) = 360 - 35 = 325 \text{ jours}$$

$$\Rightarrow L'ITS \text{ du Comptable} = \frac{325 \times 4510}{360} = \boxed{4071,527}$$

Directeur Technique : 16/03/2022

$$SB = 20000 + (8000 + 5000 + 15000 + 6000)$$

$$SB = 54000$$

$$\Sigma I = 8000 + 5000 + 15000 + 6000 = 34000$$

$$\frac{\Sigma I}{SB} = \frac{34000}{54000} \Rightarrow 63\% \text{ } 20\%$$

$$\Rightarrow 40\% \times I = 40\% \times 34000 = \boxed{13600}$$

$$SI = 20000 + 13600 = \boxed{33600}$$

$$\Rightarrow R = 33600 - 6000 - 1000 = \boxed{26600} \text{ } 21000$$

ona: $R > 21000$

$$\Rightarrow ITS = (R \times 40\%) - 4050$$

$$\Rightarrow ITS = (26600 \times 40\%) - 4050 = \boxed{6590}$$

$$\text{ona: } 360 - (31 + 28 + 15) = 360 - 74 = 286 \text{ jours}$$

$$\Rightarrow ITS = \frac{286 \times 6590}{360} = \boxed{5235,38}$$

Secrétaire: 01/04/2021

$$S_B = 7000 + (3000) = \boxed{10000}$$

$$E_I = \boxed{3000}$$

$$\frac{E_I}{S_B} = \frac{3000}{10000} = 30\% > 20\%$$

$$\Rightarrow 40\% \times I = 40\% \times 3000 = \boxed{1200}$$

$$S_I = 7000 + 1200 = \boxed{8200}$$

$$\Rightarrow R = 8200 - 6000 = \boxed{2200} < 9000$$

$$ITS = (R \times 40\%) = 4050$$

$$\Rightarrow ITS = (2200 \times 40\%) = 4050 =$$

on a: $R < 9000$

$$\Rightarrow ITS = R \times 15\% \Rightarrow ITS = 2200 \times 15\% = \boxed{330}$$

on a:

$$360 - (31 + 28 + 31) = 360 - 90 = \boxed{270 \text{ mm}}$$

$$\Rightarrow ITS = \frac{270 \times 330}{360} = \boxed{247,5}$$

Planton: 14/06/2021

$$S_B = 4500 + (2000 + 1200) = \boxed{7700}$$

$$E_I = \boxed{3200}$$

$$\frac{E_I}{S_B} = \frac{3200}{7700} = 41\% > 20\%$$

$$\Rightarrow 40\% \times I = 40\% \times 3200 = \boxed{1280}$$

$$S_I = 4500 + 1280 = \boxed{5780}$$

$$\boxed{R = 5780} =$$

$$\Rightarrow ITS = 0 \text{ (Car: } 6000 \text{ exonéré et } R = 5780 < 6000)$$